Urkundenrolle Nr. 412/2026

Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrag

(Auszug – steuerrelevante Bestimmungen)

Verhandelt zu Bremen am **18. März 2026**

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar **Dr. Frederik Stöver** mit dem Amtssitz in Bremen, erschienen:

1. Herr **Henrik Albers**, geboren am 14.02.1966, wohnhaft in Bremen, – nachfolgend „**Verkäufer 1**“ –
2. Herr **Jan-Ole Brix**, handelnd als einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer der **Hansekontor Beteiligungen GmbH** mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 151377), – nachfolgend „**Verkäufer 2**“, gemeinsam mit Verkäufer 1 die „**Verkäufer**“ –
3. Frau **Dr. Katrin Wessels**, handelnd als einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der **Weserlinie Logistics BidCo GmbH** mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 178203), – nachfolgend „**Käuferin**“ –

Die Erschienenen erklärten:

Präambel

(A) Die **Nordhafen Logistik GmbH** mit Sitz in Bremen, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Bremen unter HRB 31842 HB (die „**Gesellschaft**“), hat ein voll eingezahltes Stammkapital von 250.000,00 €, eingeteilt in 250.000 Geschäftsanteile im Nennbetrag von je 1,00 € (lfd. Nr. 1 bis 250.000).

(B) Verkäufer 1 hält die Geschäftsanteile Nr. 1 bis 15.000 und Nr. 25.001 bis 160.000 (zusammen 150.000 Geschäftsanteile, 60 %). Verkäufer 2 hält die Geschäftsanteile Nr. 15.001 bis 25.000 und Nr. 160.001 bis 250.000 (zusammen 100.000 Geschäftsanteile, 40 %).

(C) Die Gesellschaft hält sämtliche Anteile an der Nordhafen Logistics B.V. mit Sitz in Venlo, Niederlande.

(D) Die Verkäufer beabsichtigen, sämtliche Geschäftsanteile an die Käuferin zu verkaufen.

§ 1 Verkauf und Abtretung

1.1 Die Verkäufer verkaufen hiermit sämtliche von ihnen gehaltenen Geschäftsanteile an der Gesellschaft (die „**Verkauften Anteile**“) mit allen Nebenrechten und mit Gewinnbezugsrecht ab dem 01.01.2026 an die Käuferin.

1.2 Die Abtretung der Verkauften Anteile erfolgt aufschiebend bedingt auf die Zahlung des Kaufpreises nach § 3.3 (Vollzug).

§ 3 Kaufpreis

3.1 Der Kaufpreis für die Verkauften Anteile beträgt **38.400.000,00 €** (in Worten: achtunddreißig Millionen vierhunderttausend Euro) (der „**Kaufpreis**“).

3.2 Der Kaufpreis ist auf Grundlage des Jahresabschlusses der Gesellschaft zum **31.12.2025** (der „**Locked-Box-Stichtag**“) ermittelt. Zwischen dem Locked-Box-Stichtag und dem Vollzugstag sind Abflüsse an die Verkäufer („Leakage“) ausgeschlossen, mit Ausnahme der in Anlage 3.2 aufgeführten zulässigen Abflüsse (insbesondere vertragsgemäße Zinsen auf das Gesellschafterdarlehen nach § 5).

3.3 Der Kaufpreis ist am Vollzugstag zur Zahlung fällig. Er ist zwischen den Verkäufern im Verhältnis 60 : 40 aufzuteilen.

§ 4 Vollzug

4.1 Der Vollzug („**Closing**“) erfolgt am fünften Bankarbeitstag nach Eintritt der Vollzugsbedingungen (fusionskontrollrechtliche Freigabe), frühestens jedoch am 04.05.2026.

4.2 Am Vollzugstag werden die Parteien insbesondere folgende Handlungen vornehmen: (a) Zahlung des Kaufpreises; (b) Ablösung des Gesellschafterdarlehens nach § 5; (c) Abberufung des Verkäufers 1 als Geschäftsführer und Bestellung von Frau Dr. Katrin Wessels zur Geschäftsführerin.

§ 5 Gesellschafterdarlehen

5.1 Verkäufer 1 hat der Gesellschaft mit Darlehensvertrag vom 26.06.2017 ein Darlehen über 5.000.000,00 € zu einem Zinssatz von 6,0 % p. a. gewährt (das „**Gesellschafterdarlehen**“).

5.2 Die Käuferin verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass die Gesellschaft das Gesellschafterdarlehen am Vollzugstag einschließlich der bis dahin aufgelaufenen Zinsen vollständig zurückzahlt. Die Finanzierung erfolgt durch ein von der Käuferin zur Verfügung gestelltes Darlehen.

§ 9 Steuern

9.1 Definitionen. „**Steuern**“ sind alle Steuern im Sinne von § 3 AO einschließlich steuerlicher Nebenleistungen sowie entsprechende ausländische Abgaben. „**Freistellungszeitraum**“ sind alle Veranlagungszeiträume und Teile davon, die am oder vor dem Locked-Box-Stichtag enden.

9.2 Steuerfreistellung. Die Verkäufer stellen die Käuferin bzw. nach deren Wahl die Gesellschaft als Gesamtschuldner von allen Steuern frei, die die Gesellschaft oder die Nordhafen Logistics B.V. für Freistellungszeiträume schulden, soweit diese nicht bis zum Locked-Box-Stichtag gezahlt oder im Jahresabschluss zum Locked-Box-Stichtag als Verbindlichkeit oder Rückstellung berücksichtigt sind. Dies umfasst ausdrücklich Steuern aufgrund (a) verdeckter Gewinnausschüttungen im Zusammenhang mit dem Gesellschafterdarlehen und (b) der Verrechnungspreise mit der Nordhafen Logistics B.V.

9.3 Ausnahmen. Ein Anspruch nach § 9.2 besteht nicht, soweit die Steuer (a) auf dem Untergang von Verlustvorträgen, Zinsvorträgen oder sonstigen Steuerattributen infolge des Vollzugs dieses Vertrags beruht (§ 8c KStG, § 10a GewStG); (b) Grunderwerbsteuer infolge dieses Vertrags ist (dazu § 9.4); (c) auf Maßnahmen der Käuferin oder der Gesellschaft nach dem Vollzugstag beruht.

9.4 Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer, die durch den Abschluss oder Vollzug dieses Vertrags entsteht, trägt im Innenverhältnis die Käuferin. Die Parteien sind sich einig, dass diese Steuer bei der Bemessung des Kaufpreises berücksichtigt wurde.

9.5 Verjährung. Ansprüche nach diesem § 9 verjähren sechs (6) Monate nach dem Zeitpunkt, in dem der zugrunde liegende Steuerbescheid formell und materiell bestandskräftig geworden ist, **spätestens jedoch am 30.06.2031**.

9.6 Einbringung 2020. Verkäufer 1 hat sein Einzelunternehmen zum 30.06.2020 nach § 20 UmwStG zu Buchwerten in die Gesellschaft eingebracht. Verkäufer 1 ist sich bewusst, dass die Veräußerung der dafür erhaltenen Geschäftsanteile einen Einbringungsgewinn I nach § 22 Abs. 1 UmwStG auslöst. Verkäufer 1 verpflichtet sich, (a) den Einbringungsgewinn fristgerecht zu erklären und die darauf entfallende Steuer zu entrichten, (b) der Gesellschaft unverzüglich die Bescheinigung des Finanzamts nach § 22 Abs. 5 UmwStG zu übermitteln, damit die Gesellschaft den Antrag nach § 23 Abs. 2 UmwStG stellen kann. Die Steuer auf den Einbringungsgewinn trägt Verkäufer 1 allein; Ansprüche gegen die Gesellschaft oder die Käuferin sind ausgeschlossen.

9.7 Steuerverfahren. Die Käuferin informiert die Verkäufer unverzüglich über Betriebsprüfungen und Bescheide, die zu einem Anspruch nach § 9.2 führen können. Die Verkäufer sind berechtigt, auf eigene Kosten an Schlussbesprechungen teilzunehmen. Laufende Rechtsbehelfsverfahren (insbesondere der Einspruch gegen den Gewerbesteuermessbescheid 2022) führt die Gesellschaft fort; ein Verzicht oder eine Rücknahme bedarf der Zustimmung der Verkäufer.

9.8 Keine Doppelberücksichtigung. Ansprüche nach § 9 bestehen nicht, soweit die Käuferin wegen desselben Sachverhalts Leistungen aus der W&I-Versicherung erhält.

§ 10 Garantien der Verkäufer (Auszug Steuergarantien)

Die Verkäufer garantieren der Käuferin in Form eines selbständigen Garantieversprechens zum Unterzeichnungstag und zum Vollzugstag:

10.12.1 Die Gesellschaft hat alle Steuererklärungen fristgerecht abgegeben; diese waren vollständig und richtig.

10.12.2 Mit Ausnahme der im Datenraum offengelegten Einspruchsverfahren sind keine steuerlichen Rechtsbehelfs- oder Klageverfahren anhängig.

10.12.3 Die Gesellschaft ist weder Organträgerin noch Organgesellschaft einer ertragsteuerlichen oder umsatzsteuerlichen Organschaft.

10.12.4 Zum Unterzeichnungstag ist keine Außenprüfung angeordnet oder angekündigt.

10.12.5 Nach Kenntnis der Verkäufer unterhält die Gesellschaft außer der Beteiligung an der Nordhafen Logistics B.V. keine Betriebsstätten oder ständigen Vertreter außerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

§ 11 W&I-Versicherung

11.1 Die Käuferin hat eine Garantieversicherung (Buy-Side W&I Policy, Police Nr. WI-2026-0417) abgeschlossen. Für Steuergarantien beträgt die Haftungsdauer der Police **sieben (7) Jahre ab dem Vollzugstag**.

11.2 Bekannte Sachverhalte, insbesondere die im Tax-Due-Diligence-Bericht vom 06.03.2026 dargestellten Feststellungen, sind vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

§ 12 Haftungsbegrenzung

12.1 Ansprüche aus § 9 unterliegen keinem Freibetrag und keiner Mindestschwelle. Die Gesamthaftung der Verkäufer aus § 9 ist auf den Kaufpreis begrenzt.

Vorstehende Niederschrift wurde den Erschienenen vom Notar vorgelesen, von ihnen genehmigt und eigenhändig wie folgt unterschrieben:

H. Albers *J.-O. Brix* *K. Wessels*
Henrik Albers für Hansekontor Beteiligungen GmbH für Weserlinie Logistics BidCo GmbH

Dr. Stöver, Notar L.S.

(Es folgen Bestimmungen zu Wettbewerbsverbot, Vertraulichkeit, Kosten, Schlussbestimmungen sowie die Unterschriften und der Schlussvermerk des Notars.)

Vollzugsprotokoll (Closing Memorandum)

Datum: 12. Mai 2026 **Ort:** Bremen, Kanzlei Dr. Stöver

Die Parteien des Geschäftsanteilskauf- und Abtretungsvertrags vom 18.03.2026 (UR-Nr. 412/2026) stellen fest:

1. Die fusionskontrollrechtliche Freigabe wurde am 04.05.2026 erteilt.
2. Der Kaufpreis von 38.400.000,00 € ist am **12.05.2026** auf den Konten der Verkäufer eingegangen. Die Abtretung der Verkauften Anteile ist damit wirksam geworden. **Vollzugstag ist der 12.05.2026.**
3. Die Gesellschaft hat das Gesellschafterdarlehen am 12.05.2026 vollständig zurückgezahlt (Darlehensbetrag 5.000.000,00 € zzgl. Zinsen für den Zeitraum 01.07.2025 bis 12.05.2026 in Höhe von 260.000,00 €).
4. Herr Henrik Albers wurde mit Wirkung zum Ablauf des 12.05.2026 als Geschäftsführer abberufen; Frau Dr. Katrin Wessels wurde zur Geschäftsführerin bestellt.
5. Der Notar wurde angewiesen, die aktualisierte Gesellschafterliste zum Handelsregister einzureichen und die Anzeige nach § 18 GrEStG zu erstatten.

Bremen, 12.05.2026

gez. Henrik Albers · gez. J.-O. Brix für Hansekontor Beteiligungen GmbH · gez. Dr. K. Wessels für Weserlinie Logistics BidCo GmbH